P U T U S A N

Nomor 2305/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Kalipa als Kalip
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 49/12 Februari 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Teratai Pasiran No. 7 Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Parkir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023

- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2305/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2305/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Kalipa Als Kalip** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*"** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kalipa Als Kalip** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) Subs **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih 5 (lima) gram.
- 1 (satu) buah handphone Android merk Asus warna hitam nomor kartu 0821-6278-3658.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa KALIPA Als KALIP pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 bertempat di dalam rumah terdakwa Jalan T.B Simatupang Gang Warga Pancasila Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram netto **",** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi Antonio R. Ginting, SH, saksi Jeri F. Sitorus, SH dan saksi Aditya P.R di bawah Pimpinan KOMPOL SELAMAT RIADI dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan T.B Simatupang Gang Warga Pancasila Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan sering terjadi peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Kalipa als Kalip, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Antonio R. Ginting, SH, saksi Jeri F. Sitorus, SH dan saksi Aditya P.R dari tim unit 3 Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut melakukan penyelidikan lebih mendalam atas informasi tersebut yang mana benar dari hasil penyelidikan bahwa terdakwa merupakan pengedar Narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi yang akurat dan mengetahui cara kerjanya, pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Antonio R. Ginting, SH, saksi Jeri F. Sitorus, SH dan saksi Aditya P.R melakukan upaya penggerebekan ke TKP yaitu sebuah rumah yang diduga keras sebagai tempat eperedaran Narkotika jenis sabu yang mana saksi Antonio R. Ginting, SH, saksi Jeri F. Sitorus, SH dan saksi Aditya P.R serta rekan setim yang lain berhasil masuk dan berkata "diam di tempat..!!! Kami Polisi.!!!" lalu terdakwa terkejut, dan sempat berusaha melarikan diri dan terdakwa sempat membuang paket sabu miliknya ke lantai, namun saksi Antonio R. Ginting, SH, saksi Jeri F. Sitorus, SH dan saksi Aditya P.R mengatakan "Ambil sabumu itu.!!" lalu terdakwa menjawab "Iya pak, saya ambil pak." kemudian disita barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dan turut dista 1 (satu) unit handphone Android merk Asus warna hitam.

Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari SARGUNA als GUNA di daerah Mangkubumi. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 7 September 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (sabu) bungkus lalu ditimbang dengan menggunakan timbangan elektronik dan ternyata berat kotornya 5,85 (lima koma delapan lima)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gram dan berat bersihnya adalah (Netto) 5 (lima) Gram

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :5280./NNF/2022 tanggal 15 September 2022 yang di periksa oleh Riski Amalia, S.IK. dan R. Fani Miranda, ST. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik kristal putih dengan berat 5 (lima) gram netto.

Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa KALIPA Als KALIP. Setelah diperiksa barang bukti tersebut adalah barang bukti **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa ia KALIPA Als KALIP pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 bertempat di dalam rumah terdakwa Jalan T.B Simatupang Gang Warga Pancasila Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram netto **“,** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi Antonio R. Ginting, SH, saksi Jeri F. Sitorus, SH dan saksi Aditya P.R di bawah Pimpinan KOMPOL SELAMAT RIADI dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan T.B Simatupang Gang Warga Pancasila Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan sering terjadi peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Kalipa als Kalip, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Antonio R. Ginting, SH, saksi Jeri F. Sitorus, SH dan saksi Aditya P.R dari tim unit 3 Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penyelidikan lebih mendalam atas informasi tersebut yang mana benar dari hasil penyelidikan bahwa terdakwa merupakan pengedar Narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi yang akurat dan mengetahui cara kerjanya, pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Antonio R. Ginting, SH, saksi Jeri F. Sitorus, SH dan saksi Aditya P.R melakukan upaya penggerebekan ke TKP yaitu sebuah rumah yang diduga keras sebagai tempat eperedaran Narkotika jenis sabu yang mana saksi Antonio R. Ginting, SH, saksi Jeri F. Sitorus, SH dan saksi Aditya P.R serta rekan setim yang lain berhasil masuk dan berkata “diam di tempat..!!! Kami Polisi.!!!” lalu terdakwa terkejut, dan sempat berusaha melarikan diri dan terdakwa sempat membuang paket sabu miliknya ke lantai, namun saksi Antonio R. Ginting, SH, saksi Jeri F. Sitorus, SH dan saksi Aditya P.R mengatakan “Ambil sabumu itu.!!” lalu terdakwa menjawab “Iya pak, saya ambil pak.” kemudian disita barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dan turut dista 1 (satu) unit handphone Android merk Asus warna hitam.

Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari SARGUNA als GUNA di daerah Mangkubumi. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 7 September 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (sabu) bungkus lalu ditimbang dengan menggunakan timbangan elektronik dan ternyata berat kotornya 5,85 (lima koma delapan lima) Gram dan berat bersihnya adalah (Netto) 5 (lima) Gram

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :5280./NNF/2022 tanggal 15 September 2022 yang di periksa oleh Riski Amalia, S.IK. dan R. Fani Miranda, ST. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik kristal putih dengan berat 5 (lima) gram netto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa KALIPA Als KALIP. Setelah diperiksa barang bukti tersebut adalah barang bukti **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANTONIO R GINTING, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan T.B Simatupang Gang Warga Pancasila Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di dalam rumah tinggal terdakwa KALIPA Als KALIP;
   - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi turut dibantu oleh rekan kerja satu tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang mana saksi Jeri F. Sitorus, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah disita barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang lalu setelah terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dan dengan disaksikan oleh terdakwa didapat berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram;
   - Bahwa benar disita barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah handphone Android merk ASUS warna hitam nomor kartu 0821-6278-3658. Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram, dan 1 (satu) buah handphone Android merk ASUS warna hitam nomor kartu 0821-6278-3658 adalah milik terdakwa yang disita langsung dari tangan dan penguasaan terdakwa saat dilakukan penangkapan;
   - Bahwa benar barang bukti yaitu Narkotika jenis sabu sebanyak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa jual kepada pembeli-pembeli yang memesan sabu kepada terdakwa di rumah tersebut, sedangkan 1 (satu) buah handphone Android merk ASUS warna hitam nomor kartu 0821-6278-3658 adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan SARGUNA Alias GUNA (dalam lidik) pada saat terdakwa meminta sabu untuk kemudian dijual kembali ke pembeli dan kepada pembeli-pembeli yang akan membeli sabu kepada terdakwa KALIPA Als KALIP;

- Bahwa tangkap pada saat terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu yang mana narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kepada pembeli-pembeli yang memesan sabu kepada terdakwa yang mana pada saat terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa ; Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram, dan 1 (satu) buah handphone Android merk ASUS warna hitam nomor kartu 0821-6278-3658.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil ditangkap bersama dengan rekan lainnya kemudian terdakwa mengakui segala perbuatannya telah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu yang mana Narkotika jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-gramnya dan terdakwa mengaku akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari menjual sabu sebanyak 1 Gramnya);
- Bahwa adapun peran terdakwa merupakan yang memiliki dan menyediakan Narkotika jenis sabu untuk dijual kepada pembeli-pembeli yang memesan sabu kepada terdakwa tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi JERI F. SITORUS, SH, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan T.B Simatupang Gang Warga Pancasila Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di dalam rumah tinggal terdakwa KALIPA Als KALIP;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi turut dibantu oleh rekan kerja satu tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang mana saksi Jeri F. Sitorus, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah disita barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang lalu setelah terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dan dengan disaksikan oleh terdakwa didapat berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram;
- Bahwa benar disita barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah handphone Android merk ASUS warna hitam nomor kartu 0821-6278-3658. Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram, dan 1 (satu) buah handphone Android merk ASUS warna hitam nomor kartu 0821-6278-3658 adalah milik terdakwa yang disita langsung dari tangan dan penguasaan terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti yaitu Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa jual kepada pembeli-pembeli yang memesan sabu kepada terdakwa di rumah tersebut, sedangkan 1 (satu) buah handphone Android merk ASUS warna hitam nomor kartu 0821-6278-3658 adalah alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan SARGUNA Alias GUNA (dalam lidik) pada saat terdakwa meminta sabu untuk kemudian dijual kembali ke pembeli dan kepada pembeli-pembeli yang akan membeli sabu kepada terdakwa KALIPA Als KALIP;
- Bahwa tangkap pada saat terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu yang mana narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kepada pembeli-pembeli yang memesan sabu kepada terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang mana pada saat terdakwa ditangkap berhasil disita barang bukti berupa ; Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram, dan 1 (satu) buah handphone Android merk ASUS warna hitam nomor kartu 0821-6278-3658.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil ditangkap bersama dengan rekan lainnya kemudian terdakwa mengakui segala perbuatannya telah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis sabu yang mana Narkotika jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-gramnya dan terdakwa mengaku akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari menjual sabu sebanyak 1 Gramnya);
- Bahwa adapun peran terdakwa merupakan yang memiliki dan menyediakan Narkotika jenis sabu untuk dijual kepada pembeli-pembeli yang memesan sabu kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saks

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan T.B Simatupang Gang Warga Pancasila Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di dalam rumah tinggal terdakwa KALIPA Als KALIP;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap petugas telah berhasil disita barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang lalu setelah terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dan dengan terdakwa saksikan sendiri didapat berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram turut juga disita barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah handphone Android merk ASUS warna hitam nomor kartu 0821-6278-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3658;

- Barang barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram, dan 1 (satu) buah handphone Android merk ASUS warna hitam nomor kartu 0821-6278-3658 adalah seluruhnya milik terdakwa yang mana semua barang bukti tersebut juga disita Polisi dari penguasaan terdakwa;
- Bahwa barang bukti sitaan yaitu Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram adalah untuk terdakwa jual kepada pembeli-pembeli yang datang memesan sabu kepada terdakwa dan kadang-kadang juga sebagian sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Android merk ASUS warna hitam nomor kartu 0821-6278-3658 adalah terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan teman terdakwa SARGUNA Alias GUNA (dalam lidik) pada saat terdakwa meminta sabu untuk kemudian terdakwa jual kembali ke pembeli yang memesan sabu kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada awalnya memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Ons atau 100 (seratus) gram seorang laki-laki yang bernama SARGUNA Alias GUNA (dalam lidik) pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Mangkubumi tepatnya di dalam sebuah yang mana sebelumnya terdakwa datang menemui teman terdakwa SARGUNA alias GUNA tersebut ke Jalan Mangkubumi untuk meminta narkotika jenis sabu untuk terdakwa jual kembali yang mana terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut langsung dari tangan kiri teman terdakwa SARGUNA Als GUNA dan terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa lalu sabu tersebut terdakwa bawa kembali ke rumah tinggal terdakwa untuk terdakwa jual ke pembeli namun setelah sekira seminggu kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 teman terdakwa SARGUNA Als GUNA datang ke rumah terdakwa untuk mengambil kembali sabu miliknya karena sabu tersebut tidak laku-laku terdakwa jual;
- Bahwa namun sebelum sabu tersebut terdakwa berikan, terdakwa mengambil sebagian sabu dari bungkusan sabu tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanpa sepengetahuan SARGUNA Als GUNA supaya terdakwa tetap ada sabu untuk dijual kepada pembeli yang datang memesan sabu ke rumah terdakwa dan pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut sabu yang terdakwa ambil dari bungkusan tersebutlah yang disita oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa terdakwa ditangkap adalah saat terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu di rumah tinggal terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menjual sabu tersebut ke pembeli dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-gramnya dan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari menjual sabu sebanyak 1 Gramnya, karena hasil penjualan sabu tersebut tadinya akan terdakwa setor kepada SARGUNA Alias GUNA sebesar Rp 200.000,- (dua ratsu ribu rupiah) per-gramnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih 5 (lima) gram.
- 1 (satu) buah handphone Android merk Asus warna hitam nomor kartu 0821-6278-3658.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan T.B Simatupang Gang Warga Pancasila Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di dalam rumah tinggal terdakwa KALIPA Als KALIP;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap petugas telah berhasil disita barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang lalu setelah terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan terdakwa saksikan sendiri didapat berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram turut juga disita barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah handphone Android merk ASUS warna hitam nomor kartu 0821-6278-3658;

- Barang barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram, dan 1 (satu) buah handphone Android merk ASUS warna hitam nomor kartu 0821-6278-3658 adalah seluruhnya milik terdakwa yang mana semua barang bukti tersebut juga disita Polisi dari penguasaan terdakwa;
- Bahwa barang bukti sitaan yaitu Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih (Netto) 5 (lima) Gram adalah untuk terdakwa jual kepada pembeli-pembeli yang datang memesan sabu kepada terdakwa dan kadang-kadang juga sebagian sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Android merk ASUS warna hitam nomor kartu 0821-6278-3658 adalah terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan teman terdakwa SARGUNA Alias GUNA (dalam lidik) pada saat terdakwa meminta sabu untuk kemudian terdakwa jual kembali ke pembeli yang memesan sabu kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjual sabu tersebut ke pembeli dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-gramnya dan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari menjual sabu sebanyak 1 Gramnya, karena hasil penjualan sabu tersebut tadinya akan terdakwa setor kepada SARGUNA Alias GUNA sebesar Rp 200.000,- (dua ratsu ribu rupiah) per-gramnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **Kalipa Als Kalip** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau *“error in persona”*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada awalnya Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan T.B Simatupang Gang Warga Pancasila Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan sering terjadi peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Kalipa als Kalip, kemudian berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan lebih mendalam atas informasi tersebut yang mana benar dari hasil penyelidikan bahwa terdakwa merupakan pengedar Narkotika jenis sabu;

Bahwa setelah mendapatkan informasi yang akurat dan mengetahui cara kerjanya, pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 16.00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WIB Petugas Kepolisian melakukan upaya penggerebekan ke TKP yaitu sebuah rumah yang diduga keras sebagai tempat eperedaran Narkotika jenis sabu yang mana Petugas Kepolisian berhasil masuk dan berkata “diam di tempat..!!! Kami Polisi.!!!” lalu terdakwa terkejut, dan sempat berusaha melarikan diri dan terdakwa sempat membuang paket sabu miliknya ke lantai, namun Petugas Kepolisian mengatakan “Ambil sabumu itu.!!” lalu terdakwa menjawab “Iya pak, saya ambil pak.” kemudian disita barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dan turut dista 1 (satu) unit handphone Android merk Asus warna hitam;

Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari SARGUNA als GUNA di daerah Mangkubumi, dan atas kejadian tersebut terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 7 September 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (sabu) bungkus lalu ditimbang dengan menggunakan timbangan elektronik dan ternyata berat kotornya 5,85 (lima koma delapan lima) Gram dan berat bersihnya adalah (Netto) 5 (lima) Gram. Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :5280./NNF/2022 tanggal 15 September 2022 yang di periksa oleh Riski Amalia, S.IK. dan R. Fani Miranda, ST. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik kristal putih dengan berat 5 (lima) gram netto. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa KALIPA Als KALIP. Setelah diperiksa barang bukti tersebut adalah barang bukti **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih 5 (lima) gram.
- 1 (satu) buah handphone Android merk Asus warna hitam nomor kartu 0821-6278-3658.

Dikarenakan barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Kalipa Als Kalip** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***" Sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (Tujuh) Tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidier 3 (tiga) bulan penjara

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip tembus pandang dengan berat bersih 5 (lima) gram.
- 1 (satu) buah handphone Android merk Asus warna hitam nomor kartu 0821-6278-3658.

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nelson Panjaitan, S.H., M.H. , Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Anita, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Nelson Panjaitan, S.H., M.H.	Donald Panggabean, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Berry Prima P., S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)